

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok 1 Zmluvné strany

1. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice
Štatutárny orgán: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., rektor
Zastúpenie: doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., riaditeľ Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov (CCVaPP) UPJŠ, na základe plnej moci rektora UPJŠ zo dňa 06.11.2023
IČO: 00 397 768
Kontaktná osoba: doc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. et PhD.
Email: [REDACTED]
(ďalej aj „UPJŠ“)

2. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov

Sídlo: ...
Štatutárny orgán: ...
IČO: ...
Kontaktná osoba: ...
E-mail: ...
(ďalej aj „Škola“)

UPJŠ a Škola označovaní ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva“), za nasledovných podmienok:

Článok 2 Predmet a účel Zmluvy

- Predmetom tejto Zmluvy je realizácia vzájomne výhodnej spolupráce Zmluvných strán v oblastiach ich spoločného záujmu, ktorej cieľom je výmena poznatkov pri vykonávaní aktivít definovaných v ods. 2 tohto článku rozdelených medzi Zmluvné strany, a úprava vzájomných vzťahov, práv a povinností Zmluvných strán vzniknutých v rámci tejto spolupráce.
- Účelom tejto Zmluvy je vytvorenie základného právneho rámca spolupráce medzi **Národným centrom pre digitálnu transformáciu vzdelávania, pracovisko UPJŠ a Školou**, vykonávanej v nadväznosti na národný projekt s názvom „**Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu)**“ (ďalej len „**Projekt**“) v nasledujúcich oblastiach:
 - spolupráca pri realizácii rozdielovej analýzy kybernetickej a informačnej bezpečnosti na základných a stredných školách,
 - spolupráca pri implementácii bezpečnostných opatrení vrátane postupov pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.
- V nadväznosti na ustanovenie ods. 2 tohto článku sa UPJŠ zaväzuje zrealizovať rozdielovú analýzu stavu kybernetickej a informačnej bezpečnosti v Škole, ako aj návrh

bezpečnostných opatrení a konzultačné služby súvisiace s realizáciou bezpečnostných opatrení. Škola sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri realizácii analytických a konzultačných služieb zo strany UPJŠ.

4. Rozsah spolupráce Zmluvných strán je podmienený dostupnými technickými a personálnymi zdrojmi Zmluvných strán, ako aj obsahom a dobou realizácie Projektu.

Článok 3

Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vytvoriť podmienky na kooperáciu v dohodnutých oblastiach vzájomnej spolupráce a spoločne postupovať pri prezentovaní a propagácii dosiahnutých výsledkov doma i v zahraničí.
2. Povinnosť vytvorenia podmienok vzájomnej spolupráce predstavuje záväzok Zmluvných strán v rámci svojich možností poskytnúť ľudský potenciál, priestorové, technické a iné kapacity, a to v súlade a v rozsahu dohodnutej spolupráce.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú používať názvy, ochranné známky alebo iné označenia druhej Zmluvnej strany bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany. Po dohode sú Zmluvné strany povinné pri akejkoľvek forme publicity týkajúcej sa predmetu Zmluvy, menovať ostatné Zmluvné strany ako spolupracovníka a/alebo partnera.

Článok 4

Súčinnosť pri vzájomnej spolupráci

1. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si navzájom nevyhnutnú súčinnosť pri plnení tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne a bezodkladne informovať o akýchkoľvek skutočnostiach týkajúcich sa plnenia predmetu Zmluvy ako aj o získaných informáciách (výsledkoch), a to písomnou formou (vrátane e-mailovej komunikácie).

Článok 5

Povinnosť mlčanlivosti

1. Dôverné informácie na účel tejto Zmluvy znamenajú všetky skutočnosti, informácie a údaje bez ohľadu na ich formu, ktoré sa Zmluvné strany dozvedeli alebo dozvedia v súvislosti s touto Zmluvou alebo v súvislosti s plnením tejto Zmluvy vrátane dát, plánov, prezentácií alebo iných záznamov alebo softvéru, na ktorom sú zachytené technické a ekonomické informácie, vedecké know-how, komercializačné, výskumné alebo testovacie stratégie, techniky, vynálezy, obchodné operácie alebo zákaznícke požiadavky týkajúce sa know-how, predmetu duševného vlastníctva, patentovej prihlášky, obchodných podmienok licenčných zmlúv, ako aj akýchkoľvek platobných povinností. Za dôverné informácie sa považuje aj obchodné tajomstvo podľa Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a zaväzujú sa prijať všetky nevyhnutné kroky k tomu, aby nedošlo k zverejneniu a sprístupneniu dôverných informácií vo vzťahu k neautorizovaným tretím stranám alebo verejnosti a to aj po skončení tejto Zmluvy, až do doby, kým sa stanú všeobecne známymi.
3. Povinnosť Zmluvnej strany zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na informácie, o ktorých vie preukázať, že:
 - a. sa stali verejne známymi po dni uzavretia tejto Zmluvy alebo ktoré sa po tomto dni už dajú zadovážiť z bežne dostupných zdrojov, a to inak, než v dôsledku porušenia povinnosti mlčanlivosti Zmluvnej strany, jej zamestnancov, študentov, riaditeľov alebo iných zástupcov Zmluvnej strany; alebo
 - b. sa stali verejne známymi prostredníctvom zverejnenia patentovej alebo inej prihlášky Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky; alebo

- c. z písomných záznamov Zmluvnej strany vyplýva, že informácie mala Zmluvná strana v oprávnenej držbe alebo ich zadovážila z iných zdrojov, ktoré ich získali legálnym spôsobom alebo neboli viazané povinnosťou mlčanlivosti voči príslušnej Zmluvnej strane pred tým ako došlo k ich zverejneniu; alebo
 - d. príslušnej Zmluvnej strane vznikla na základe zákona povinnosť poskytnúť dôverné informácie - za predpokladu, že táto Zmluvná strana včasne poskytne písomné vyrozumenie o vzniknutej povinnosti druhej Zmluvnej strane, ktoré jej umožní v primeranom čase podniknúť kroky proti takémuto procesu a zároveň podnikne primerané právne opatrenia, aby zabránila a/alebo minimalizovala rozsah zverejnenia (napr. zverejní iba časť dôverných informácií).
4. Povinnosť Zmluvnej strany zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa ďalej nevzťahuje na informácie, o ktorých vie preukázať a zdokumentovať, že boli schválené na publikáciu v súlade s jej internými predpismi a na základe konzultácie s druhou Zmluvnou stranou.
 5. Zmluvné strany vymedzia prístup k dôverným informáciám len tým zamestnancom, konzultantom, spolupracovníkom alebo kontaktným osobám, ktorí dôverné informácie potrebujú poznať a písomne ich oboznámia so záväzkami z toho vyplývajúcimi.
 6. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa vzájomne informovať o každom prípade neoprávneného použitia alebo sprístupnenia dôverných informácií, o ktorom sa dozvedia.
 7. Dôverné informácie zostávajú majetkom príslušnej Zmluvnej strany a budú jej vrátené na základe písomnej žiadosti, ak určí, že Zmluvné strany dôverné informácie ďalej nepotrebujú. Každá Zmluvná strana je oprávnená si ponechať jednu kópiu právnych dokumentov výlučne za účelom určenia jej záväzkov z nich vyplývajúcich.

Článok 6

Riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy vzájomnou dohodou.
2. Všetky spory, ktoré vyplynú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa Zmluvné strany pokúsia riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, budú všetky spory, ktoré vyplynú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, riešené podľa slovenského hmotného aj procesného práva pred vecne i miestne príslušným súdom SR.

Článok 7

Trvanie Zmluvy

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva môže byť ukončená dohodou alebo výpoveďou.
2. Každá Zmluvná strana je oprávnená túto Zmluvu písomne vypovedať, a to bez udania dôvodu.
3. Výpovedná lehota je šesť (6) mesiacov a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
4. Výpoveď Zmluvy uplatnená ktoroukoľvek zo Zmluvných strán nemá vplyv na nároky Zmluvných strán na úhradu výdavkov a nákladov podľa tejto Zmluvy, ktoré existovali ku dňu nadobudnutia účinnosti výpovede Zmluvy.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

2. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať po odsúhlasení a podpísaní všetkými Zmluvnými stranami. Zmeny a dodatky musia mať písomnú formu, musia byť očíslované a zverejnené v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
3. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými a účinnými právnymi predpismi SR.
4. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú alebo sa stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nemá to za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto týchto ustanovení sa použije právna úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy a Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenia.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží dva exempláre.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, ich prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, nie sú vyjadrené v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, túto Zmluvu podpísali.
7. Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
Príloha č. 1 Plná moc na zastupovanie rektora zo dňa 6.11.2023

V Košiciach, dňa

Za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc
na základe plnej moci rektora UPJŠ zo dňa 06.11.2023

.....

V, dňa

Za školu

...

.....